



TERMOS E CONDIÇÕES DE USO “CLARO SOS RECARGA”

O presente Termo tem a finalidade de regular as relações entre a **CLARO S.A.**, empresa autorizatória do Serviço Móvel Pessoal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 40.432.544/0001-47, com sede na Cidade de São Paulo - SP, na Rua Henri Dunant, nº 780 – Santo Amaro, doravante denominada somente **CLARO** e o **CLIENTE** ativo em um Plano Claro Pré-Pago, solicitante do adiantamento de recarga denominado “**SOS RECARGA**” da **CLARO** através do Aplicativo ou das demais interfaces de contratação descritas no presente documento, doravante simplesmente **USUÁRIO**.

O **USUÁRIO** está ciente e concorda que, ao prosseguir na aquisição da comodidade oferecida pela **CLARO** através do Aplicativo ou das demais interfaces de contratação descritas no presente documento, está concordando com todas as disposições constantes do presente Termo e Condições, declarando ter lido e compreendido o mesmo em todos os seus termos e se obrigando a cumprir todas as disposições.

Este documento substitui os Termos e Condições de Uso anteriores a partir do início de sua vigência.

1. DESCRIÇÃO, VALORES E OPÇÕES DE ADIANTAMENTO DE RECARGA NO APLICATIVO E DEMAIS INTERFACES DE CONTRATAÇÃO

1.1 O **SOS RECARGA** é uma comodidade disponível e que tem por característica o adiantamento de um valor fixo de recarga pré-pago para que o **USUÁRIO** ativo em um dos Planos Pré-Pago, que seja elegível nos termos abaixo, possa continuar a utilizar o Serviço Pessoal Móvel, em caráter emergencial, até que possa realizar uma nova recarga, desde que cumpridas as disposições a seguir descritas.

1.1.1 O **SOS RECARGA** poderá ser contratado através de Aplicativo, para o qual a **CLARO**, autorizada pela provedora do Aplicativo¹, concede ao **USUÁRIO** o direito

de utilização, não exclusivo e intransferível, com a finalidade única e exclusiva de acesso a comodidade denominada **SOS RECARGA**. A comodidade também estará disponível para contratação através dos canais Interface Web no celular no endereço, Minha Claro Móvel, SMS, USSD *1052# e *544#, Portal No Credit, WhatsApp, WIB-Push e URA *555, ou Interceptação Telefônica podendo ser diferente as condições de prestação do serviço nos diversos canais de contratação.

1.2 As opções de adiantamento de recarga disponíveis através do Aplicativo, WhatsApp, USSD *1052# e da Interface Web através do celular no endereço eletrônico, respeitada a análise de crédito prévia do **USUÁRIO** solicitante, seu prazo de validade e correspondente taxa de concessão em valor fixo cobrada para usufruir do referido adiantamento poderão ser:

Opções de Adiantamento de Recarga	Taxa de Concessão	Validade do Adiantamento da Recarga
R\$ 3	R\$ 1,00	3 dias
R\$ 5	R\$ 2,00	5 dias
R\$ 10	R\$ 3,50	10 dias
R\$ 15	R\$ 5,00	10 dias
R\$ 20	R\$ 6,00	15 dias

1.2.1 As opções de adiantamento de recarga disponíveis no Aplicativo, WhatsApp, USSD *1052# e na Interface Web serão liberadas gradativamente aos **USUÁRIOS**, ou seja, os valores maiores de adiantamento e prazos maiores de utilização serão liberados nestes canais na medida em que os **USUÁRIOS** aumentem sua pontuação na análise de crédito da **CLARO**, através da utilização reiterada da comodidade e cobertura do adiantamento e pagamento da taxa de utilização através da inserção das recargas em prazos inferiores a 30 dias da data de crédito do adiantamento na linha móvel do **USUÁRIO**.

¹ JUVO Mobile Inc.

1.2.2 Quando do início da utilização do Aplicativo, Interface Web, WhatsApp e/ou USSD *1052#, o **USUÁRIO** que ainda não tiver pontuação na avaliação de crédito da **CLARO**, terá disponível apenas o valor de R\$ 5,00 para solicitação em adiantamento de recarga. Na medida em que o **USUÁRIO** melhore sua pontuação na análise de crédito os demais valores se tornarão disponíveis gradativamente nestes canais de contratação.

1.3 Na contratação do **SOS RECARGA** através de outros canais disponibilizados pela **CLARO**, incluindo SMS, USSD *544#, Portal No Credit e Interceptação Telefônica², o **USUÁRIO** só terá a opção do adiantamento de R\$ 5,00 (cinco reais), com taxa de concessão de R\$ 2,00 (dois reais) e prazo de validade de 5 (cinco) dias, na forma acima.

1.3.1 A **CLARO** poderá eventualmente disponibilizar outros valores de adiantamento com valores de taxa de concessão e validade distintos através destes canais, o que será previamente comunicado aos **USUÁRIOS** no momento em que este for efetivar a contratação, mas esta possibilidade não gera novação ou qualquer direito ao **USUÁRIO** de que estas novas opções sejam mantidas ou disponibilizadas para todas as localidades.

1.3.2 Excepcionalmente, a partir do dia 31 de março de 2020, em razão da crise envolvendo o Coronavírus (COVID 19), a **CLARO** disponibilizará a opção de adiantamento de R\$ 10,00 (dez reais) através do canal SMS, exclusivamente, com a taxa de concessão de R\$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) e prazo de validade de 7 (sete) dias. A referida opção poderá ser excluída da disponibilização no canal, a qualquer tempo, sem prévio aviso, sendo resguardadas as condições de disponibilização a quem já tiver adquirido a mesma.

1.4 A taxa de concessão é fixa de acordo com o valor de recarga adiantado independente da data em que o **USUÁRIO** realize a cobertura do valor através da realização de recarga, de modo que não configura nenhuma forma de empréstimo ou operação financeira, não havendo nenhuma incidência de juros ou correção monetária sobre o valor, entretanto, a não realização da cobertura do adiantamento de recarga e pagamento da taxa de concessão com a inserção de nova recarga dentro de até 30 (trinta) dias, implica na perda de pontuação na análise de crédito com consequente bloqueio de opções de adiantamento maiores, e/ou a suspensão de disponibilização da comodidade, não remanescendo qualquer direito ao **USUÁRIO**.

1.5 Na hipótese de ser concedido qualquer desconto na taxa de concessão, à título de relacionamento ou em razão do score positivo no uso da comodidade e Aplicativo/Interface Web, tal concessão será por mera liberalidade, não havendo qualquer garantia de manutenção de descontos sobre a taxa de concessão, de forma que não será configurada novação, podendo a **CLARO** retomar a cobrança dos valores constantes do presente documento a qualquer momento.

1.6 O valor do adiantamento poderá ser utilizado em qualquer tipo de serviço disponível para o Plano, mediante o desconto dos valores, conforme os preços praticados do serviço em vigor.

1.7 O valor fixo de adiantamento de recarga creditado por solicitação do **USUÁRIO** será descontado na recarga subsequente realizada pelo **USUÁRIO**, assim como a taxa de concessão, nos termos do presente regulamento.

1.7.1 Os valores devidos em razão do adiantamento da recarga permanecerão constando no extrato do **USUÁRIO** como reserva de saldo, para que seja debitado quando da inserção da recarga correspondente para o devido pagamento do adiantamento em questão.

1.8 O **USUÁRIO** deverá realizar a recarga para cobertura do crédito pré-pago adiantado, sob pena

² Nuance Communications Ireland Ltd.

de ficar inelegível a nova utilização da comodidade, à critério exclusivo da **CLARO**, enquanto permanecer inadimplente.

2. ELEGIBILIDADE

2.1 A comodidade objeto do presente Termo está disponível para contratação em todo o território nacional, onde a Claro possua cobertura, a partir de **25 de MARÇO de 2021**, apenas para **USUÁRIOS** pessoa física da base ativos no Plano Claro Pré-Pago.

2.2 **USUÁRIOS** que se tornarem inadimplentes e assim permanecerem, não efetuando uma recarga que cubra o valor fixo de crédito adiantado e taxa de concessão, ficarão sem a possibilidade de usufruir da comodidade descrita no presente Termo, e ainda que o façam posteriormente, quitando os valores devidos, mas em período superior a 30 (trinta) dias após o crédito do adiantamento da recarga na linha móvel do **USUÁRIO**, poderão perder pontuação na análise de crédito, no caso do Aplicativo/Interface Web, com consequente bloqueio de opções de adiantamento maiores, e/ou a suspensão ou exclusão definitiva da utilização da comodidade.

2.3 A comodidade do Serviço Móvel Pessoal não está disponível para a contratação (i) de **USUÁRIOS** Pessoa Jurídica, cujo titular é um CNPJ; (ii) para **USUÁRIOS** controle ou pós pago; ou (iii) para **USUÁRIOS** inadimplentes, ou seja, com saldo negativo de créditos em função da utilização da comodidade sem cobertura posterior dos valores adiantados e taxa de concessão.

3. CONDIÇÕES GERAIS DE USO DO APLICATIVO/MEIOS DE CONTRATAÇÃO DO SOS RECARGA E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

3.1 A **CLARO** não se responsabiliza por qualquer inaptidão do **USUÁRIO** em se conectar à Internet, equipamentos de hardware e software utilizados, equipamentos utilizados no download de Aplicativos (aparelhos celulares ou qualquer outro equipamento compatível), conexão ao site/link

correspondente ao presente serviço ou download dos Aplicativos disponíveis, links de terceiros, expressamente declarando não existir quaisquer tipos de garantias de satisfação das expectativas não declaradas e próprias de cada **USUÁRIO** sobre o desempenho do Aplicativo/Interface Web disponibilizado, tampouco existindo quaisquer tipos de garantias no que se refere à adequação dos serviços contratados a qualquer objetivo em particular.

3.2 A **CLARO** não se responsabiliza pelas ofertas publicitárias e pelo conteúdo disponível nos banners, pop-ups, janelas e outras formas de publicidade de empresas terceiras, disponibilizados através do Aplicativo ou da Interface Web correspondente. Tal responsabilidade é total do anunciante ou responsável legal pela publicidade veiculada.

3.3 A **CLARO** não garante o acesso ininterrupto ou livre de erros ao Aplicativo/Interface Web decorrentes de interrupção por vírus, ataques de hackers, erros de script, corrupção de arquivos, pirataria, quebra de segurança, programas e equipamentos incompatíveis ou outros quaisquer que impeçam a visualização correta do conteúdo disponibilizado, não assumindo qualquer responsabilidade por danos diretos ou indiretos causados em virtude do acesso ou por impossibilidade de acessá-los.

3.4 A **CLARO** não se responsabiliza por danos aos **USUÁRIO** que acessarem aplicativos ou sites com endereços e nomes similares aos da **CLARO**, mas que não sejam administrados pela **CLARO** e não estejam sob as regras deste Termo de Uso.

3.5 O **USUÁRIO** expressamente concorda e está ciente de que a **CLARO** não terá qualquer responsabilidade, seja contratual ou extracontratual, por quaisquer danos patrimoniais ou morais, incluindo, sem limitação, danos por lucros cessantes, perda de fundo de comércio ou de informações ou outras perdas intangíveis resultantes do:

(I) uso ou incapacidade de usar/acessar o Aplicativo e/ou Serviço/Conteúdo fora da área de cobertura da **CLARO BRASIL**;

(ii) compartilhamento de dados através de redes sociais ainda que acessadas através do aplicativo;

(iii) acesso não autorizado às transmissões ou informações do **USUÁRIO**, bem como da alteração destes;

(iv) orientações ou condutas de terceiros sobre o Aplicativo, Conteúdo e/ou serviço;

(v) por motivos de força maior ou caso fortuito e atos praticados pelo próprio **USUÁRIO**.

3.6 A **CLARO** não irá se responsabilizar em qualquer hipótese por devolução de valores eventualmente cobrados que resultem:

(I) de incompatibilidade entre elementos de hardware e software empregados pelo **USUÁRIO** com os serviços e/ou conteúdos contratados através do “**APP SOS RECARGA**”;

(ii) do equipamento do **USUÁRIO** não atender aos requisitos mínimos de Sistema para execução do Aplicativo e acesso as interfaces do serviço;

(iii) de erro atribuível somente ao **USUÁRIO** quanto as suas expectativas do Aplicativo/serviço;

(iv) da não observação, por parte do **USUÁRIO**, dos procedimentos estabelecidos no presente termo e nas demais instruções fornecidas, em especial em decorrência de uso indevido da senha de **USUÁRIO** no acesso ao Aplicativo e demais interfaces;

(v) de atos de má-fé;

(vi) pela desistência do serviço quando este já se houver concluído;

3.7 Os serviços e/ou conteúdos disponíveis através do Aplicativo serão determinados ao exclusivo critério da **CLARO**. Se o serviço e/ou conteúdo não estiver disponível através do Aplicativo, o **USUÁRIO** deverá entrar em contato com o Atendimento 1052 para orientações sobre os canais em que a solicitação poderá ser processada internamente junto a Operadora, se possível.

3.8 A **CLARO** poderá alterar, excluir ou incluir serviços e/ou conteúdos através do Aplicativo ou qualquer dos meios de contratação, a qualquer tempo, bem como interromper ou cancelar em definitivo a disponibilização do Aplicativo ou acesso ao mesmo sem que isso constitua qualquer obrigação junto ao **USUÁRIO**. Eventuais serviços excluídos do aplicativo poderão ser acessados através dos outros canais de atendimento da **CLARO**, quando disponíveis sua comercialização.

3.9 A **CLARO**, suas subsidiárias ou qualquer de seus acionistas, diretores, executivos, funcionários ou licenciados não se responsabilizarão (juntos ou separadamente) por qualquer dano pessoal, material ou moral, acidental, indireto, consequencial ou de qualquer tipo, e por qualquer teoria de obrigação resultante de ou ligada ao uso ou desempenho do aplicativo/comodidade e das interfaces de **usuário**, dos conteúdos e softwares associados, nem pelas perdas e danos resultantes do uso ou da incapacidade de usar o aplicativo, comodidade, conteúdo ou qualquer componente correlacionado, especialmente por ser de uso pessoal e não uso comercial ou profissional.

3.10 A **CLARO** não oferece declarações ou garantias ainda em relação a compatibilidade dos aparelhos para acesso ao aplicativo, sendo de responsabilidade exclusiva do cliente a contratação do acesso à internet para uso do mesmo.

3.11 A responsabilidade total da **CLARO**, suas controladoras, controladas ou coligadas no tocante a todas as ações e reclamações relacionadas a este Termo de Uso ou a qualquer conteúdo/comodidade fornecida sob este Termo, independentemente do

fundamento de referidas ações e reclamações, não excederá o valor contratado pelo **USUÁRIO**.

4. FORMA DE CONTRATAÇÃO E CANCELAMENTO

4.1 O **USUÁRIO** terá a opção de contratação, respeitadas as opções disponíveis em cada canal, através dos seguintes canais:

- 1) Aplicativo **SOS RECARGA**;
- 2) **Interface Web**
<https://minhaclaro.claro.com.br/mcpf/index.html#/recarga/sos-recarga-plans>
- 3) **WhatsApp** (11) 99991- 0621
- 4) **Portal USSD** *544# ou *1052#
- 5) **URA** *555
- 6) **Portal No Credit** – Site para o qual o **USUÁRIO** é redirecionado ao estar sem saldo suficiente para navegar na internet possibilitando que faça uma recarga ou contrate o SOS Recarga;
- 7) **Interceptação Telefônica** se não houver saldo suficiente para completar a ligação.
- 8) **Wib-push**.
- 9) **SMS** – Em caso de ser derrubada a interceptação telefônica é direcionado ao **USUÁRIO** um SMS com a opção de contratação da comodidade.

5. REGRAS DE UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO E DEMAIS INTERFACES DE AQUISIÇÃO DO SERVIÇO

5.1. Esta comodidade, por quaisquer dos canais de contratação e Aplicativo são de uso pessoal e intransferível, sendo o **USUÁRIO** o único responsável pela guarda da Estação Móvel e eventuais logins e senhas cadastradas para uso e contratações de Serviços e/ou conteúdos descritos no presente documento, se houver, e a Claro se reserva o direito de encerrar a disponibilização do Aplicativo, canais de contratação, do serviço e/ou conteúdo correspondente, a qualquer tempo.

5.1.1 Através do celular na linha elegível ao **SOS RECARGA** não é necessário senha para solicitação do benefício, bastando que o **USUÁRIO** utilize a rede de dados da operadora para a

realização da solicitação via aplicativo ou interface web.

5.2 O **USUÁRIO** concorda que ao contratar o **SOS RECARGA**, ficando sem inserir a recarga para cobrir o valor do adiantamento por período superior a 30 dias, poderá receber SMS com a solicitação de inserção de créditos para a quitação do valor pendente adiantado e preço cobrado pela comodidade contratada e estará sujeito a perda de pontos sucessivas na análise de crédito para uso da comodidade.

5.3 O presente termo poderá ser substituído ou alterado, a qualquer tempo, a critério único e exclusivo da **CLARO** e o serviço poderá ter suas condições e/ou mecânica alterada, a qualquer tempo, sem prévio aviso e a exclusivo critério da Claro, e estas alterações alcançarão adesões passadas desde que estejam nesta Oferta. Os preços praticados quando promocionais poderão igualmente ser alterados a qualquer tempo, à critério exclusivo da Claro.

5.4 Identificada a prática de qualquer fraude ou desvio na utilização da comodidade objeto do presente documento a Claro se reserva o direito de coibir o uso abusivo da oferta e reduzir os benefícios ou excluir o **USUÁRIO** da oferta, sem prévio aviso.

5.5 O uso indevido do **SOS RECARGA**, uso comercial ou uso fraudulento poderá ainda resultar em bloqueio do serviço por tempo determinado ou permanentemente, avaliada a prática reiterada das faltas e descumprimento do presente Termo.

5.6 A contratação da comodidade implica na aceitação total das condições e normas descritas neste Termo, das políticas e procedimentos da **CLARO**, assim como das disposições constantes no Contrato de Prestação de Serviço Móvel Pessoal da **CLARO** e seus anexos.

5.7. Na hipótese de ocorrência de fato superveniente, que exceda à vontade da **CLARO**, tal como, majoração de tributos inerentes à atividade de telecomunicações ou qualquer outro que incida

sobre a atividade comercial por ela exercida, alteração dos preços pela prestação do serviço pela Autoridade Federal competente, mudança na política econômica, ou qualquer fato que torne excessivamente onerosa a Oferta, permitirá, pela **Claro** a revogação da presente Oferta.

5.8. Os casos omissos serão decididos a exclusivo critério da **CLARO**, sendo sua decisão soberana e irrecorrível.

5.9 Este Termo é parte integrante do Contrato do **USUÁRIO** e as condições aqui dispostas poderão ser adicionadas de divulgações comerciais e informações constantes do Site, declarando o **USUÁRIO** que possui conhecimento de todas as informações adicionais.

5.10 Na hipótese do **USUÁRIO** não utilizar adequadamente a comodidade atrelada ao Serviço Móvel Pessoal ora contratada, conforme preceitos contidos na regulamentação pertinente, a **CLARO** poderá, de forma imediata e independente de notificação ao **USUÁRIO**, tomar as seguintes providências: (i) Apresentar denúncia à Anatel, para as providências cabíveis; (ii) Tomar sem efeito os descontos, promoções e vantagens concedidos; (iii) Rescindir o Contrato/Promoção, suspendendo o uso do serviço, imediatamente, devendo o **USUÁRIO**, nessa hipótese, efetuar os pagamentos devidos pela utilização do serviço, inclusive, eventual multa.

5.11 O **USUÁRIO** está ciente e concorda que não poderá utilizar-se dos conteúdos previstos no presente Termo com a finalidade de: (i) violar os direitos de terceiros, incluindo direitos referentes a patentes, marcas, direitos industriais, autorais e intelectuais, de privacidade, dentre outros. (ii) se utilizar de meios para copiar, modificar, comercializar, distribuir ou utilizar o Aplicativo ou qualquer dos conteúdos/comodidades disponíveis através do Aplicativo com objetivo diverso do previsto no presente instrumento; (iii) acessar e utilizar-se do Aplicativo, comodidades e conteúdos para divulgação ou distribuição pública, em contrariedade a finalidade de utilização disposta no presente documento, incluindo a exibição em estabelecimentos comerciais mediante qualquer

tipo de contraprestação ou ainda que gratuitamente; (iv) violar a legislação brasileira, seja de que forma for, inclusive quanto a propagação de spam, introdução de vírus ou utilização de qualquer dos conteúdos para difundi-los, prejudicando ou não as funcionalidades do software e hardware de terceiros; (v) causar danos, sobrecarregar ou prejudicar o acesso de terceiros ao conteúdo, ou ainda causar danos aos servidores da **CLARO** ou violar informações referentes as contas dos **USUÁRIOS**; (vi) prejudicar a divulgação e publicidade do Aplicativo e comodidades/conteúdos ou seu acesso pelos usuários, inclusive aos conteúdos, alterando, interferindo, bloqueando o acesso ou qualquer outra forma restringindo o mesmo, inclusive através do Site; (vii) acessar indevidamente informações de terceiros ou praticar qualquer ato contrário a política de privacidade da **CLARO** ou a legislação em vigor;

5.12 O **USUÁRIO** está ciente e concorda em utilizar o Aplicativo e comodidades/conteúdos deste apenas para finalidades não vedadas em lei e não criar qualquer conteúdo ou transmitir qualquer informação ou material que (i) seja falso ou leve a interpretações dúbias; (ii) invadindo a privacidade de outros **USUÁRIOS** ou não, prejudique de alguma forma **USUÁRIOS** ou terceiros; (iii) promova, sob alguma forma, o racismo contra grupo de minorias, ou qualquer forma de fanatismo político ou religioso, discriminando grupos de pessoas ou etnias; (iv) seja obsceno ou ilegal; (v) viole direitos de terceiros, incluindo, mas não se limitando a direitos de propriedade intelectual, e/ou a criação e envio de mensagens não solicitadas ('spam') ou infundadas ('hoax').

5.13 Sem prejuízo das disposições deste Termo, a **CLARO** se reserva no direito de impedir o uso e acesso do **USUÁRIO** aos conteúdos disponibilizados quando constatar o uso indevido do Aplicativo/comodidade e conteúdos, consideradas as hipóteses (i) a (v) expostas acima, ou quaisquer outras que prejudiquem o objetivo ao qual se prestam ou prejudiquem a comunidade Internet em geral.

6. DIREITOS AUTORAIS E DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

6.1 O acesso e utilização do Aplicativo/Interface Web é disponibilizado exclusivamente para contratação do **SOS RECARGA**, sendo protegido pelas leis de propriedade intelectual aplicáveis e por outras leis, incluindo, sem limitação, Código Civil e Lei de Direitos Autorais. Estes direitos pertencem a **CLARO** ou foram concedidos a ela por seus titulares, de tal forma que a **CLARO** se utiliza deste para a disponibilização da comodidade **SOS RECARGA**.

6.2 Ao baixar o aplicativo ou acessar qualquer meio de contratação e iniciar sua utilização, inclusive do **SOS RECARGA** o **CLIENTE** declara que irá respeitar todos os direitos de propriedade intelectual e industrial, os decorrentes da proteção de marcas registradas da mesma, bem como de todos os direitos autorais referentes a terceiros que por ventura estejam, ou estiveram, de alguma forma disponíveis através do **SOS RECARGA** e ao **CLIENTE** não é conferido qualquer direito de uso dos nomes, títulos, palavras, frases, marcas, patentes, obras literárias, artísticas, lítero-musicais, dentre outras, que nele estejam, ou estiveram, disponíveis.

6.3 O **USUÁRIO** se compromete a não utilizar tais materiais ou informações sob nenhuma forma, salvo para a utilização do **SOS RECARGA** em conformidade com as condições do presente Termos e Condições de Uso.

6.4 É proibida a reprodução de qualquer parte do Aplicativo/**SOS RECARGA** sob qualquer forma ou meio, salvo conforme expressamente permitido sob o presente instrumento, incluindo, mas, não se limitando à apropriação ou sobrecarga da capacidade de rede.

6.5 O **USUÁRIO** concorda em não modificar, alugar, arrendar, emprestar, vender, distribuir ou criar qualquer produto ou serviço derivado ou baseado no Aplicativo ou comodidades e conteúdos fornecidos pela **CLARO**, sob qualquer forma, bem

como em não explorar o **SOS RECARGA** sob qualquer forma não autorizada.

6.6 É vedado o uso do **SOS RECARGA** para finalidades comerciais, publicitárias ou qualquer outra que contrarie a realidade para o qual foi concebido conforme definido neste Termo.

6.7 A utilização comercial do **SOS RECARGA** ou em desacordo com o previsto no presente Termo, salvo para fins de utilização na forma permitida pelo Termo presente, é expressamente proibida e viola os direitos de propriedade intelectual de terceiros, podendo o **USUÁRIO** sujeitar-se a indenizações pecuniárias por violação de direito autoral, além das demais penas cabíveis.

6.8 O **USUÁRIO** assume toda e qualquer responsabilidade, de caráter civil e/ou criminal, pela utilização indevida das informações, textos, gráficos, marcas, obras, enfim, todo e qualquer direito de propriedade intelectual ou industrial deste Portal.

6.9 O **USUÁRIO** é o único responsável pela forma de utilização do aplicativo disponibilizado por terceiros/parceiros. A **CLARO**, em hipótese alguma, garante qualquer aspecto decorrente da a finalidade de contratação e utilização por parte do **USUÁRIO**.

7. POLÍTICA DE PRIVACIDADE

7.1 Faz parte integrante deste documento a Política de Privacidade da Claro disponível no Site <https://www.claro.com.br/politica-de-privacidade>, e ao prosseguir com a utilização dos serviços, conteúdos, site e/ou aplicativos descritos no presente Termos e Condições, o **USUÁRIO** declara estar ciente da mesma.

8. FORO

8.1 O presente Termo obriga herdeiros e/ou sucessores, sendo eleito o foro do domicílio do **USUÁRIO** participante como o único competente para dirimir qualquer questão oriunda deste



Regulamento, com exclusão a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.